

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1247/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายวิโรช หรือป๊อก เป้นพยัคฆ์

จำเลย

นายวิโรจน์ (ตามคำฟ้องใช้ว่า วิโรช)

เป้นพยัคฆ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 208, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์มี อัตราโทษสูง จำเลยต้องโทษโดยปราศจากความผิด ผู้ร้ายแท้จริง มีอิทธิพลทำให้พยานบุคคล 3 คน รายชื่อปรากฏตามคำร้อง ซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์อย่างแท้จริงขอเข้าเบิกความ นำสืบ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อให้คดีนี้ได้รับการวินิจฉัย อย่างยุติธรรม และเป็นคุณแก่จำเลย อาศัยอำนาจตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208 และมาตรา 225 โปรดมีคำสั่งให้สืบพยานบุคคลทั้งสามดังกล่าวเพิ่มเติม โดยขอให้ จำศาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเดินเผชิญสืบพยานบุคคลทั้งสาม ทั้งนี้ เพื่อ ความปลอดภัยของตัวพยาน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33,91,288,371 พระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลาย

กรรมฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ไม่รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 21 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 167)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 176)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้อ้างพยานเพิ่มเติม ในชั้นฎีกาให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้อ้างพยานเพิ่มเติม ในชั้นฎีกาให้
ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

_____ แหล่งที่มา

_____ กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

_____ แผนก

_____ หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

_____ ต้น

_____ หมายเหตุ